

4. 국유재산 소유권 확인 및 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제4조(수탁재산의 인수)에 따르면 국유재산의 위탁 통지를 받은 후에는 등기관 관련 서류 및 관련 공부를 종전 재산관리기관으로부터 인수하여야 한다고 되어 있고
 - 「같은 요강」 제7조(실태조사 방법)에 따르면 국유재산의 실태조사 시에는 부동산 등기사항 증명서 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치하는지를 조사하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 충북지역본부가 관리 중인 국유재산 22,665건(2017. 9. 30. 기준)에 대하여 공부가 미비하거나 제3자 소유로 추정되는 총 78건을 표본으로 등기사항증명서, 토지대장 및 국유BPM상 소유자 일치 여부를 점검한 결과
 - ‘충청북도 괴산군 ○○면 ○○리 △△△-△’(대 △△m²) 소재 국유재산은 1942. 6. 20. 소유자가 ‘○○○○○, ○○○○○’으로 명의가 이전되어 일본인 명의재산으로 추정되나 “일본인 재산 권리보전 절차”를 진행하지 아니하고 2005. 12. 1. 괴산군청으로부터 인수한 후 “일본인 명의재산”을 국유재산으로 관리하고 있는 등
 - [별표 2]와 같이 총 28건¹⁾의 국유재산은 국유재산이 아닌 제3자 소유임에도 국유재산으로 관리하고 있는 것으로 확인됨

1) 점검대상 78건 중 50건은 적정하게 관리 중임

【 조치할 사항 】

- ◇ 충북지역본부장은 제3자 명의로 되어 있는 28건 중 일본인 명의재산으로 추정되는 7건은 무주부동산인지 여부를 조사하여 국유재산에 해당하는 경우에는 국유재산으로 등기하여 관리하고,
- 공유지분 등으로 되어 있는 4건은 국유BPM 대장면적을 정정 하며, 개인 또는 지방자치단체 등 제3자 소유로 되어 있는 17건은 그 사유를 조사하여 국유BPM 대장정리(위탁해지) 등 적절한 조치를 취하고 향후 국유재산에 대한 공부확인 등을 철저히 하도록 관련 직원들에 대한 직무교육을 실시하시기 바람.
(시정)

[별표 2] 소유권이 제3자로 되어 있는 국유재산 명세

(단위 : m²)

순 번	소재지	공부 지목	대장 면적	수탁일자	소유권 이전일	등기부상 소유자	이전 사유
--------	-----	----------	----------	------	------------	-------------	-------

“ 기재 생략 ”